

ANEXO B

Requisitos Laborales y
de Seguridad Social para
contratistas de Pampa

Índice General

REQUISITOS LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL PARA CONTRATISTAS	2
1. OBJETIVO	2
2. ALCANCE	2
3. SIGLAS Y DEFINICIONES	2
4. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS CONTRATISTAS.....	4
5. REQUISITOS DOCUMENTALES	4
5.1 PAUTAS BÁSICAS.....	4
5.2 CATEGORÍAS DE CONTROL DOCUMENTAL SEGÚN TIPO DE CONTRATO.....	5
5.3 PERIODICIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS	6
5.4 MODALIDAD DE PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS – ANEXOS	6
5.5 AUDITORÍA - PROCESO DE CONTROL.....	6
5.6 NOTIFICACIÓN POR RECLAMOS CONTENCIOSOS	7
5.7 INCUMPLIMIENTOS EN LA PRESENTACIÓN DE REQUISITOS.....	7
6. DOCUMENTACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA	7
6.1. DOCUMENTACIÓN DE LAS CONTRATISTAS	8
6.2. DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL EN RELACION DE DEPENDENCIA	8
6.3. DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIÓN	10
6.4. DOCUMENTACIÓN DE TRABAJADORES EXTRANJEROS	11
6.5. DOCUMENTACIÓN DE AUTÓNOMOS / MONOTRIBUTISTAS	11
6.6. VEHÍCULOS.....	12
6.7. MAQUINARIAS.....	12
6.8. EMPRESAS SUBCONTRATISTAS.....	12
6.9. CONDICIONES DE CALIDAD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD (CSMS)	14
6.10. SEGUROS.....	16
7. ANEXOS.....	16



REQUISITOS LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL PARA CONTRATISTAS

1. OBJETIVO

En virtud de las obligaciones derivadas de la legislación vigente en materia Laboral y de la Seguridad Social, es necesario definir la documentación que deberán presentar las empresas contratistas y subcontratistas que presten servicios o realicen obras en los activos de Pampa Energía S.A. y en las sociedades a las que se encuentren vinculadas o por ella controladas (en adelante PAMPA).

2. ALCANCE

Es aplicable a todos los contratistas y subcontratistas que realicen obras o presten servicios contratados por PAMPA, en instalaciones propias o en cualquier otro activo en la República Argentina que PAMPA solicite a través de un contrato u orden de compra.

3. SIGLAS Y DEFINICIONES

3.1 Siglas:

AFIP: Administración Federal de Ingresos Públicos
ARCA: Agencia de Recaudación y Control Aduanero
ANSeS: Administración Nacional de Seguridad Social
ART: Aseguradora de Riesgos de Trabajo
C.N.R.T.: Comisión Nacional de Regulación del Transporte
CSMS: Gerencia de Calidad, Seguridad, Medioambiente y Salud
DDJJ: Declaración jurada
OC: Oficina de Control
PAMPA: Pampa Energía S.A. y cualquiera de sus sociedades vinculadas o controladas
RRL: Gerencia de Relaciones Laborales
SCVO: Seguro Colectivo de Vida Obligatorio
SRT: Superintendencia de Riesgos del Trabajo

3.2. Definiciones

Activo: planta, central térmica, central hidroeléctrica; parque solar o eólico, yacimiento, edificio, depósito, local, instalación o predio de titularidad de PAMPA o sobre la que ejerza un control o se encuentre vinculada.

Proveedor: Persona física o jurídica que suministra a Pampa bienes o materiales. Su función principal es la de suministrar bienes o servicios que utilizará Pampa o sus empresas contratistas. Por ejemplo, suministros de mercaderías de consumo masivo, garantías de servicios informáticos, etc.

Contratista: Proveedores que pueden ser tanto personas físicas como jurídicas a quien PAMPA contrata para la realización de una obra o prestación de un servicio específico. Provee mano de obra especializada y se compromete en cumplir con un proyecto o servicio particular de acuerdo con los términos de un contrato. Se encuentra alcanzado por la gestión de control documental.

Subcontratista: Persona física o jurídica contratada por el Contratista bajo su supervisión y



responsabilidad, para realizar obras o servicios específicos con relación a un contrato formalizado entre el Contratista y PAMPA.

Gestor de contrato: Auxiliar del responsable de contrato, en quien este último podrá delegar funciones de administración, gestión, seguimiento, contralor o fiscalización de las obras o servicios contratados.

Oficina de Control: Área de auditoría documental, interna o contratada por PAMPA, responsable de la gestión, seguimiento y control documental de los recursos (personal, vehículos y maquinarias) de las empresas contratistas y subcontratistas, de servicios u obras con contratos vigentes y/o las que se contraten en el futuro y/o que ingresen a trabajar en las operaciones de PAMPA.

Requisitos legales: Son los documentos y obligaciones que deberán presentar y cumplir los contratistas o subcontratistas, por aplicación de las leyes laborales, de seguridad social, de seguridad e higiene en el trabajo y lo dispuesto por las normas internas de Pampa.

Responsable de contrato: Controla y supervisa todas las fases de los trabajos objeto del contrato y el cumplimiento de las obligaciones contractuales de acuerdo con las condiciones generales de contratación, condiciones particulares y/o técnicas de contratación y la normativa legal vigente.

Sistema de Gestión Documental: Plataforma informática diseñada y preparada para registrar; administrar; gestionar y resguardar la documentación exigible a las empresas contratistas por la legislación vigente.

3.3 Niveles de riesgos en materia de CSMS

Hace referencia al nivel de riesgo que conlleva la tarea contratada en el servicio u obra y se clasifica en:

- Servicios u obras de bajo riesgo:

Q I: Poco impacto en los resultados empresariales y en CSMS, y que demandan un conocimiento menor de los negocios de Pampa.

Q II: Poco impacto en los resultados empresariales y en CSMS, y que demandan un conocimiento mayor de los negocios de Pampa.

- Servicios u obras de alto riesgo:

Q III: Impacto mayor en los resultados empresariales y en CSMS, y que demandan un conocimiento menor de los negocios de Pampa.

Q IV: Impacto mayor en los resultados empresariales y en CSMS, y que demandan un conocimiento mayor de los negocios de Pampa.



4. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS CONTRATISTAS

La empresa contratista debe dar cumplimiento a los requisitos documentales solicitados en materia laboral, seguridad social, seguridad e higiene, riesgos del trabajo y seguros dentro de los plazos y formas establecidos en la presente norma.

La contratista será plenamente responsable ante PAMPA por los incumplimientos a la legislación vigente y de lo establecido en este documento, así como por los incumplimientos que pudieran llegar a cometer sus subcontratistas.

La contratista se compromete indemnizar y/o a mantener libre de cualquier responsabilidad a **Pampa Energía S.A.** por cualquier reclamo que le sea efectuado por sus empleados o contratados eventuales, incluyendo los de sus contratistas, que se originen en reclamos laborales y/o previsionales de cualquier concepto incluyendo específicamente los que se originen por la elección de la vía civil.

Este compromiso se extiende no solo a las sumas que sean reclamadas, sino también se compromete a levantar y/o sustituir cualquier tipo de medidas cautelares que, originadas en el mismo tipo de reclamos, le sean trabadas a **Pampa Energía S.A.**

PAMPA se reserva el derecho de retener de la facturación, aquellos montos que pudieran surgir de reclamos, por incumplimientos laborales, de seguridad social y/o riesgos del trabajo, efectuados por sus dependientes, por las empresas subcontratistas o sus dependientes, hasta tanto el Contratista haya dado prueba fehaciente de haber dado cumplimiento a los mismos.

Las personas empleadas por las empresas contratistas y subcontratistas que sean designadas a ejecutar las obras y/o servicios en activos de PAMPA, deberán encontrarse vinculadas con esas empresas mediante contratos laborales suscriptos con ellas y en un todo de acuerdo con lo estipulado en la Ley 20744, sus reglamentaciones, modificaciones o normas legales que la complementen o reemplacen en el futuro. Esos contratos laborales, deberán estar legalmente registrados, conforme la normativa legal vigente.

5. REQUISITOS DOCUMENTALES

5.1 PAUTAS BÁSICAS

La documentación requerida para los contratos categorizados como "Permanentes", "Programados", "Esporádicos" y "A demanda" será aplicable para personas, vehículos, maquinarias y deberán presentarse en el Sistema de Gestión Documental que Pampa haya designado.

El Responsable / Gestor del contrato deberá vincular el contrato en todos los activos en donde se desarrolle el servicio contratado teniendo en cuenta sus requisitos específicos según corresponda.

La empresa contratista será la responsable de presentar la totalidad de los documentos de los recursos propios y los de las subcontratistas que haya contratado para la realización de la obra o la prestación de servicios en favor de Pampa.



La documentación inicial del contrato deberá presentarse con una antelación no menor a 72 (setenta y dos) horas hábiles del inicio del servicio u obra contratada

Los documentos que cuenten con fecha de vencimiento deberán actualizarse con 72 (setenta y dos) horas hábiles de anticipación al vencimiento de su vigencia (por ejemplo, Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, Certificado de cobertura ART, licencia de conducir, exámenes médicos, etc.)

Circunstancialmente podrá solicitarse a las empresas contratistas la presentación de información o documentos adicionales, los que deberán presentarse dentro de los plazos que eventualmente se estipulen.

Cuando una contratista disponga la desvinculación de un empleado que se encuentre o haya estado afectado a los servicios prestados en favor de PAMPA, por el motivo que fuere, deberá informarlo en la plataforma a la mayor brevedad posible y deberá presentar dentro de los 30 (treinta) días de notificada su baja la totalidad de la documentación asociada a la finalización del vínculo.

5.2 CATEGORÍAS DE CONTROL DOCUMENTAL SEGÚN TIPO DE CONTRATO

Los contratos se categorizarán en función de la frecuencia y el tiempo que insumirá la prestación del servicio o la realización de la obra, por su continuidad periódica dentro del año calendario, por la vigencia del contrato y/o por los riesgos a los que se encuentre expuesta la actividad a desarrollar.

La documentación deberá presentarse antes del ingreso a los activos de PAMPA para la realización de las obras o servicios que sean objeto del contrato.

Los requisitos documentales de presentación periódica deberán presentarse antes de los días 20 de cada mes o día hábil posterior si este fuera feriado. La documentación para presentar será la correspondiente al mes inmediato anterior.

Contratos “Permanentes”

Se considerarán dentro de este grupo a los contratos de obras o servicios de prestación mensual, habitual, continuada y sin interrupciones durante la vigencia del contrato. La actividad a desarrollar demanda 15 (quince) o más días hábiles en cada período mensual.

Contratos “Programados”

Se considerarán dentro de este grupo, aquellas contrataciones de obras o servicios que hayan sido planificadas y cuya duración sea temporal, cuentan con un inicio y un fin predeterminado y programado (Ej. Obras, ampliaciones, paradas de planta, perforación de pozos, trabajos de exploración, y toda otra tarea asociada a las anteriores, etc.)

Contratos “Esporádicos”

Se considerarán dentro de este grupo a los contratos de servicios u obras que demanden una prestación entre 7 (siete) y 20 (veinte) días en el mes y que tuvieran interrupciones iguales o superiores a 1 (un) mes, entre un período de prestación y el otro. Existe certeza de que el



servicio se repetirá en forma mediata pudiendo ser encomendado al mismo contratista.

Contratos “A demanda”

Se encontrarán encuadradas dentro de esta categoría aquellas contrataciones en las que el ingreso a los activos por parte de la contratista se produzca de forma excepcional, ante emergencias/urgencias técnicas, necesidades eventuales o imprevistas donde la intervención de la contratista en los activos de PAMPA no sea prolongada y no exceda los 7 días. Estas contrataciones podrían estar relacionadas con actividades como visitas técnicas, supervisión de obras o la prestación de servicios no periódicos ni regulares.

Solamente podrán incluirse dentro de esta categoría aquellos casos en los que el riesgo por los servicios prestados sean Q1 o Q2.

Visitas

Comprende a quienes accedan o ingresen a las instalaciones administrativas de PAMPA para asistir a reuniones, mantener intercambio de información, realizar auditorías, retiro/entrega de documentación, realizar actividades de tipo comercial o como simples visitas.

Se regirán por lo estipulado en el Procedimiento de Control de Acceso vigente establecido por Seguridad Patrimonial para todos los activos de PAMPA.

5.3 PERIODICIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS

Según el tipo de documento, la periodicidad en las presentaciones variará de la siguiente forma:

- a. Presentaciones al inicio del contrato
- b. Presentaciones mensuales
- c. Presentaciones periódicas
- d. Presentaciones circunstanciales
- e. Presentaciones al cese del vínculo laboral/comercial

5.4 MODALIDAD DE PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS – ANEXOS

La documentación deberá presentarse a través del sistema de gestión documental, en perfectas condiciones de legibilidad y en formato .pdf .

Los anexos deberán completarse de forma íntegra y deberán estar firmados por un apoderado o representante legal de la empresa contratista/sub contratista.

5.5 AUDITORÍA - PROCESO DE CONTROL

Presentada la documentación se procederá a su auditoría, pudiendo observarse el resultado de la misma a través del sistema de gestión documental.

Una vez cumplidas las presentaciones, auditados los documentos y habilitadas las contratistas y sus recursos, se podrá iniciar o continuar con la prestación de los servicios u obras contratadas, según sea el caso.



5.6 NOTIFICACIÓN POR RECLAMOS CONTENCIOSOS

La contratista deberá informar de forma inmediata y fehaciente, cualquier reclamo asociado a los servicios prestados en el marco de una orden de compra/contrato con PAMPA, dirigido, indistintamente, a la contratista y/o las subcontratistas que esta designe.

En tal caso, deberá comunicar y brindar a PAMPA, dentro las 24 hs. hábiles de recibido el reclamo, toda la información o documentación que, al respecto, le sea requerida.

5.7 INCUMPLIMIENTOS EN LA PRESENTACIÓN DE REQUISITOS

La documentación no presentada en tiempo y forma conforme lo dispuesto en la presente norma generará la inhabilitación de acceso a los activos de PAMPA de las personas, vehículos y maquinarias afectadas por ese incumplimiento documental.

El incumplimiento podrá dar lugar a:

- a) La suspensión del libramiento del certificado necesario para presentar al pago la factura que pudiere corresponder.
- b) La cancelación de ingresos del personal, vehículos y equipos del contratista o subcontratista a los activos de PAMPA, hasta tanto se acredite el cumplimiento de los requisitos adeudados.
- c) De reiterarse el incumplimiento y pasados los 30 (treinta) días de reclamada por mail la documentación por parte de la OC, el Gestor/Responsable del contrato o RRLL, PAMPA podrá aplicar una penalidad que podrá oscilar entre el 1% y el 5% de retención sobre la facturación mensual, de acuerdo al requisito y períodos adeudados.
- d) No se cursarán solicitudes de ajustes de tarifas, honorarios, etc. mientras perdure el incumplimiento documental.

6. DOCUMENTACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA

Las Empresas Contratistas y Subcontratistas que presten servicios o desarrollen obras para PAMPA, deberán presentar la documentación que seguidamente se detalla, conforme lo establece la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744) en sus artículos 29, 30 y 31 y de acuerdo con los alcances de la presente norma.

En este capítulo se detallarán los requisitos y los documentos de presentación obligatoria por parte de las contratistas, de su personal en relación de dependencia, de los trabajadores independientes contratados, del personal extranjero, de aquellos encuadrados en actividades específicas, y de aquellos vinculados a vehículos y maquinarias.

Asimismo, se especifica qué documentación será de presentación obligatoria para el contratista cuando disponga la desvinculación de un dependiente o bien decida la desafectación de este de la nómina activa afectada a la orden de compra o contrato vigente que mantiene con PAMPA, para destinarlo a prestar tareas fuera del marco del contrato antes referido y de su ámbito o por tratarse de licencias legales (traslado).



6.1. DOCUMENTACIÓN DE LAS CONTRATISTAS

6.1.a. Presentación: al inicio del contrato

- Nota de presentación con membrete de la empresa – Anexo B.3
- Nota de Presentación – subcontratación Anexo B.4 (Solo en caso de subcontrataciones)
- Constancia de CBU de la empresa contratista
- Póliza Seguro de Vida Obligatorio (Dto. 1567/74)
- Constancia de inscripción de la contratista al IERIC (solo para empresas en el régimen de la construcción)
- Habilitaciones especiales y requisitos de CSMS (según lo solicitado en las especificaciones técnicas y/o pliego de licitación)
- Seguro de Responsabilidad Civil General y comprobante de pago (según actividad a desarrollar. Ver Anexo A – Seguros)

6.1.b. Presentación: mensual

- DDJJ, presentación y comprobante de pago F. 931
- Constancias de Pago del IERIC (solo para empresas en el régimen de la construcción)

6.2. DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL EN RELACION DE DEPENDENCIA

La documentación que a continuación se detalla es la que la empresa contratista deberá presentar respecto de su personal dependiente y la que le deberá exigir a la empresa subcontratista respecto del personal dependiente de esta última, cuando se hubiere dispuesto la subcontratación.

6.2.a. Presentación: al inicio del contrato

- Fotocopia de DNI de cada empleado (frente y reverso).
- Constancia de CUIL de cada empleado.
- Constancia de alta temprana
- Certificado de cobertura ART con cláusula de no repetición contra PAMPA y/o empresas vinculadas o controladas por Pampa, con listado de personal asegurado.
- Requisitos de CSMS (según lo solicitado en las especificaciones técnicas y/o pliego de licitación)
- Apto de salud ocupacional - Anexo B.9 (según lo solicitado en las especificaciones técnicas y/o pliego de licitación)

A requerimiento de RRLL, la empresa contratista deberá presentar en el Portal de la OC, dentro de los cinco (5) días hábiles de solicitado, el "Estado de cumplimiento" de:

- Contribuciones de Seguridad Social
- Aportes de Seguridad Social
- Contribuciones de Obra Social
- Aportes de Obra Social
- LRT
- Seguro Colectivo de Vida Obligatorio.

La información requerida corresponderá al último año inmediato anterior a la solicitud del



documento. Estos documentos se podrán obtener del “Sistema de Cuentas Tributarias” de la página “afip.gob.ar”.

Los documentos por presentar se corresponderán con los impuestos más arriba enunciados.

6.2.b. Presentación: mensual/periódica

- Recibo de sueldo

Firmado por cada trabajador. En su defecto, de no contar con el recibo de haberes firmado por el trabajador, se podrá presentar en su lugar copia digital del folio del Libro de Sueldos y Jornales (Art. 52 Ley 20744) dónde conste la liquidación del colaborador y la constancia de depósito de sueldo.

- Nómina de personal F. 931.
- Constancia de Pago mensual de Cuota Sindical con detalle de nómina comprendida.

En caso de no corresponder adjuntar nota justificando tal situación firmada por apoderado/representante legal.

PAMPA se reserva el derecho de solicitar a la empresa contratista, la presentación de copia digital o Fotocopia del Libro de especial Artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo (Libro de Sueldos y Jornales), o planillas móviles en su reemplazo.

6.2.c. Presentación: al cese del vínculo laboral.

La documentación que seguidamente se detalla es la que la contratista deberá presentar dentro de los treinta (30) días de producida la desvinculación de alguno/s de sus dependientes que se encuentre/n o haya/n estado vinculado/s a los servicios correspondientes a la orden de compra/contrato vigente, y la que le deberá exigir a la empresa subcontratista respecto del personal dependiente de esta última, cuando hubiere dispuesto la subcontratación.

Para el caso en que la desvinculación se produzca por Renuncia (Art. 240 de la LCT), Cesión de contrato de trabajo (Artículo 229 de la LCT) o Despido sin Causa (Artículo 245 de la LCT), la empresa contratista deberá adjuntar la siguiente documentación:

- Constancia de baja del empleado ante la AFIP.
- Recibo de liquidación final abonado, firmado por el trabajador.
- Telegrama, carta documento u otro documento mediante el cual se haya instrumentado la desvinculación.
- Certificación de servicios y remuneraciones (ANSES).
- Constancia de pago de aportes y contribuciones a los organismos de la seguridad social.
- Certificado de trabajo (Artículo 80 LCT).

6.2.d. Situaciones particulares

Despidos con Causa

Cuando el motivo del cese fuere un despido con causa (Artículo 242 de la LCT), la empresa contratista deberá informarlo a Pampa a la mayor brevedad posible, presentando además la totalidad de los antecedentes que obren en su poder y justifiquen la causal invocada en el despido dispuesto.

Fallecimiento del Trabajador



Cuando el motivo del cese fuere el fallecimiento del trabajador, Artículo 248 de la LCT, la empresa contratista además de presentar la documentación básica anteriormente detallada deberá acompañar copia digital del Certificado de Defunción, expedido por la autoridad competente.

Mutuo Acuerdo (Voluntad Concurrente de las partes).

Cuando el motivo del cese fuere dispuesto en virtud de un mutuo acuerdo entre partes y en los términos del artículo 241 de la Ley de Contrato de trabajo (LCT), la empresa contratista deberá además adjuntar acta notarial y/o acuerdo presentado ante la Autoridad Administrativa del trabajo conforme disposiciones en la norma antes referida.

Jubilación del Trabajador

Cuando el motivo del cese fuere dispuesto en virtud de que el trabajador ha resultado beneficiario de los beneficios de la jubilación, deberá además adjuntar la Carta Documento o Telegrama de Intimación al inicio de los trámites de Jubilación en los términos del Artículo 252 de la Ley de contrato de trabajo y telegrama de renuncia del trabajador.

6.3. DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIÓN

El presente Capítulo determina los requisitos y documentación adicional que la empresa contratista y sus subcontratistas deben presentar en caso de encontrarse encuadradas dentro de los términos de la Ley 22.250 por desarrollar tareas vinculadas a la construcción.

En virtud de lo expuesto, el contratista deberá presentar lo siguiente:

6.3.a. Presentación: al inicio del contrato

- Libreta de Fondo de Cese Laboral del dependiente (rubricada por IERIC)

6.3.b. Presentación: Mensual/Periódica

- Constancia de Pago de aportes al Fondo de Desempleo

6.3.c. Periodicidad Circunstancial

Al cese del Vínculo Laboral, la empresa contratista o subcontratista deberá adjuntar complementariamente a los requisitos indicados en el inciso anterior, lo siguiente:

- Liquidación Fondo de Desempleo.
- Constancia de Entrega de Libreta Fondo de Desempleo.

Para el caso en que la empresa contratista dispusiere la desvinculación de alguno de sus dependientes, y con posterioridad decidiera el reingreso del mismo, indefectiblemente para reanudar el ingreso se deberá previamente adjuntar la totalidad de los documentos correspondientes al cese primeramente dispuesto.



6.4. DOCUMENTACIÓN DE TRABAJADORES EXTRANJEROS

Cuando la Empresa ocupe trabajadores extranjeros, deberá acreditar el pleno cumplimiento a la Ley Nacional de Migraciones (ley 25.871) y su respectiva reglamentación. A tales efectos la empresa tendrá que acompañar:

6.4.a. Presentación: al inicio del contrato

- Autorización de trabajo para residentes extranjeros emitida por Migraciones.
- Pasaporte.

De tratarse de extranjeros procedentes de países integrantes del MERCOSUR (Brasil, Paraguay y Uruguay) si no contaran con el DNI emitido por el Registro Nacional de las Personas, podrán presentar copia del documento de identidad emitido por el país de la nacionalidad de la persona.

- Seguro de accidentes personales. Ver Anexo A - Seguros.
 - Pasaporte seguro Argentina Oil & Gas (Provincia de Neuquén)
 - Requisitos de CSMS (según lo solicitado en las especificaciones técnicas y/o pliego de licitación)
- Dependientes de empresas extranjeras radicadas en el exterior y fuera del marco del Mercosur:

Los empleados o representantes de empresas no radicadas en Argentina deberán presentar, previo al inicio de la actividad en PAMPA, la siguiente documentación:

- 1- Constancia de inscripción en el ReNURE (Registro único de requirentes de extranjeros).
- 2- Nota de presentación del extranjero
- 3- Cobertura médica internacional

6.4.b. Presentación: Mensual/Periódica

- Constancia de pago seguro de accidentes Personales.

6.5. DOCUMENTACIÓN DE AUTÓNOMOS / MONOTRIBUTISTAS

El presente capítulo rige exclusivamente para aquellos recursos que revisten el carácter de profesionales independientes.

6.5.a. Presentación: al inicio del contrato

- DDJJ monotributista/autónomo (Anexo B.6)
- Copia de DNI. (frente y reverso).
- Constancia de inscripción al monotributo / trabajador autónomo.
- Póliza de Seguro de Accidentes personales. Cobertura por muerte accidental, incapacidad total, parcial y permanente en los términos y condiciones establecidos en el Anexo A - Seguros.
- Seguro Responsabilidad Civil General (según actividad a desarrollar. Ver Anexo A - Seguros)
- Apto de salud ocupacional - Anexo B.9 (según lo solicitado en las especificaciones técnicas)

- 
- y/o pliego de licitación)
 - Requisitos de CSMS (según lo solicitado en las especificaciones técnicas y/o pliego de licitación)

6.5.b. Presentación: Mensual/Periódica

La documentación que seguidamente se detalla deberá ser presentada por aquellos monotributistas / autónomos permanentes o programados:

- Comprobante de pago mensual de autónomos o monotributo
- Facturación mensual
- Constancia de pago del Seguro de Accidentes Personales.
- Constancia de pago Seguro de Responsabilidad Civil (según actividad a desarrollar. Ver Anexo A – Seguros)

6.6. VEHÍCULOS

La documentación que seguidamente se detalla deberá ser presentada por aquellos contratistas que, para la realización del servicio contratado, deban utilizar vehículos dentro de los activos de Pampa:

- Póliza y comprobante de pago del seguro automotor (Ver Anexo A – Seguros)
- VTV/RTO
- Licencia de conducir habilitante de la persona que utilizará el vehículo
- Otras habilitaciones especiales (podrían variar en virtud de la actividad a desarrollar).

6.7. MAQUINARIAS

La documentación que seguidamente se detalla deberá ser presentada por aquellos contratistas que provean maquinarias:

- Seguro de maquinaria y comprobante de pago (Ver Anexo A – Seguros)
- Certificado de habilitación técnica de maquinaria (de corresponder)
- Certificado de habilitación del operador de la maquinaria (de corresponder)

6.8. EMPRESAS SUBCONTRATISTAS

6.8.a. Pautas Básicas.

Cuando el contratista requiera para la realización de las tareas o prestación de los servicios adjudicados por PAMPA., subcontratar parte de los mismos, deberá solicitar a sus subcontratistas, el cumplimiento de la totalidad de los requisitos mencionados en la presente norma y será su responsabilidad, las acciones y mecanismos que fueran necesarios para que así suceda.

En el caso dispuesto en el párrafo anterior la empresa contratista deberá efectuar respecto de la empresa subcontratista, el control de la totalidad de la documentación que se detalla en el presente, debiendo solicitar, controlar y comunicar por si misma las fechas de vencimiento y renovación de la documentación que le correspondiera a la empresa subcontratada, completando



la totalidad de los Anexos por separado y respecto de todo lo cual, deberá conservar duplicado de la que oportunamente entregue a la OC.-

En los casos de Sub-Contratación, la empresa contratista es quien seguirá siendo para PAMPA, la única y exclusiva responsable por cualquier incumplimiento contractual, legal o a esta norma.

6.8.b. Declaraciones Juradas (DDJJ) de Presentación Obligatoria.

Para el caso en que la empresa contratista disponga la subcontratación, deberá además presentarse la una declaración Jurada denominada "Empresa Contratista que Subcontrata Empresa"- Anexo B.4, firmado por un apoderado o responsable legal de la empresa contratista.

Juntamente con la DDJJ dispuesta en el inciso anterior, cuando la empresa contratista subcontrate tareas con un Autónomo / Monotributista deberá acompañar una Declaración Jurada firmada por apoderado/representante legal, denominada "Empresa Contratista que Subcontrata Monotributista" - Anexo B.5.

En el caso dispuesto en el párrafo anterior, la Empresa contratista deberá adjuntar además copia digital del contrato de servicio/obra (Art. 1251 y ss del CCCN) suscripto con el subcontratista Autónomo/Monotributista.

6.9. CONDICIONES DE CALIDAD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD (CSMS)

De acuerdo con el tipo de servicio, tarea a realizar, el riesgo, el tipo de recurso (persona, vehículo o maquinaria) y de acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas y/o pliego licitatorio, podrá requerirse la presentación de registros de capacitación, certificaciones y/o habilitaciones especiales que enunciativamente se detalla en las siguientes tablas:

6.9.a. Requisitos vinculados a la empresa/proveedor/contratista:

Documento estandarizado	IMPIDE ACCESO	VECIMIENTO	Obra (Q3-Q4)	Servicio permanente (Q2-Q4)	Servicio esporádico (Q2-Q4)	Tarea administrativa (Q1) Permanente o Esporádico
REQUISITOS DE EMPRESA						
Información de riesgos						
Información de seguridad de producto (FDS)	NO	NO	según servicio	según servicio	según servicio	-
Procedimiento de tarea segura	SI	Según duración de la tarea	-	si	según servicio	-
Aviso de Inicio de Obra	SI	NO	si	-	-	-
Programa de Seguridad	SI	SI (según cada programa)	si	-	-	-
Responsable de seguridad y salud						
Designación responsable seguridad	SI	NO	si	si	según servicio	-
Copia de matrícula del Responsable Seguridad	SI	Anual	si	si	según servicio	-
Copia de matrícula del Responsable Salud Ocupacional	SI	NO	si	si	según servicio	-
Habilitaciones						
Habilitación RENPRE	SI	SI	según servicio	según servicio	según servicio	-
Resp. Fuentes de Radiaciones	SI	NO	según servicio	según servicio	según servicio	-
Otros requisitos						
Lic. Nacional de transporte (LINTI)	SI	SI	-	según servicio	según servicio	-
VTV	SI	SI	según servicio	según servicio	según servicio	-
Certificado REPPSA (Neuquén)	SI	SI	-	según servicio	-	-
Carnet de habilitación REPAR-REPRIV (Mendoza)	SI	SI	-	según servicio	-	-
Certificado RePGTyORE operador (Neuquén)	SI	SI	-	según servicio	-	-
Certificado RePGTyORE transportista (Neuquén)	SI	SI	-	según servicio	-	-
Certificado de tanques cisterna (visual externa - interna)	SI	SI	-	según servicio	según servicio	-
Lic. Comercial para el Control de Plagas	SI	SI	-	según servicio	según servicio	-
RUTA	SI	SI	-	según servicio	según servicio	-
Habilitación Serv. recolección de residuos	SI	SI	-	según servicio	según servicio	-

"Según servicio": según la actividad a ejecutar/realizar, será aplicable o no el requisito de acuerdo con las especificaciones técnicas.

Procedimiento de tarea segura: deberá ser recepcionado por la ART.

6.9.b. Requisitos vinculados al personal:

Documento estandarizado	IMPIDE ACCESO	VECIMIENTO	Obra (Q3-Q4)	Servicio permanente (Q2-Q4)	Servicio esporádico (Q2-Q4)	Tarea administrativa (Q1) Permanente o Esporádico
REQUISITOS DE PERSONAL						
Apto de Salud Ocupacional						
Apto de Salud Ocupacional (Anexo B.9)	SI	Anual	si	si	sólo Q3 y Q4	-
Capacitaciones						
Capacitación técnica básica SMS	SI	Anual	si	si	según servicio	-
Uso adecuado de EPP						
Autocontrol preventivo						
Riesgo de incendio y uso de extintores						
Riesgo eléctrico						
Manipulación manual de cargas						
Manejo de productos químicos						
Ruido laboral e hipoacusia						
Primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar y DEA						
Capacitación técnica específica SMS	SI	SI (a definir en cada caso)	si	si	según servicio	-
Operador de autoelevador			según servicio	según servicio		
Espacios confinados			según servicio	según servicio		
Permiso de trabajo			según servicio	según servicio		
Trabajo en altura			según servicio	según servicio		
Técnico en acceso por cuerdas - AATEAC			según servicio	según servicio		
Técnico vertical AATTVAC			según servicio	según servicio		
Video de ingreso para Contratista	SI	Anual	según servicio	si	si	si
Habilitaciones						
Certificación/Habilitación del operador de la maquina	SI		según servicio	según servicio	según servicio	-
Certificado de operador de izajes	SI	2 años	según servicio	según servicio	según servicio	-
Certificado Técnico de Hidrogrúa/Grúa	SI		según servicio	según servicio	según servicio	-
Libreta Sanitaria / Carnet Manipulador de Alimentos	SI	3 años	según servicio	según servicio	según servicio	-
Registros						
Constancia de entrega de EPP	SI	Anual	si	si	si	-
Otros requisitos						
Licencia de Conducir	SI		según servicio	según servicio	según servicio	-
Curso de manejo defensivo	SI	3 años	según servicio	según servicio	según servicio	-
GWO	SI		según servicio	según servicio	según servicio	-
Certificado Habilitación Código PBIP (BB y SF)	SI	5 años	según servicio	según servicio	según servicio	cuando aplique
Lic. Bromatológica	SI		-	según servicio	según servicio	-
Curso de buenas prácticas de manufactura	SI		-	según servicio	-	-

Referencias:

En la especificación técnica deben figurar los requisitos aplicables y que deben ser controlados. Debe quedar, cuando aplique, como requisito de ingreso al activo. Esporádico se considera según ID 5763.

Notas CSMS:

- Constancia de entrega de EPP en servicios esporádicos Q2-Q4, no aplica a monotributistas.
- Aquellas habilitaciones y otros requisitos en los que no se determina un vencimiento, se considerará la fecha de vencimiento que refleje el documento asociado.
- Certificado PBIP es únicamente para ingreso a instalaciones portuarias.



Los siguientes requisitos también podrían ser solicitados según lo que se detalle en las especificaciones técnicas y/o pliego licitatorio:

- Capacitación Máquinas de Alta Presión (MAP)
- Capacitación oxicorte
- Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER)

6.10. SEGUROS

Ver "Anexo A" Seguros

7. ANEXOS

Anexo A - Seguros

Anexo B.1 - Guía de requisitos por tipo de contrato

Anexo B.2 - Alta contratos

Anexo B.3 - Nota de Presentación Empleadores - Monotributistas / Autónomos

Anexo B.4 - Nota de presentación con Subcontratación

Anexo B.5 - Declaración Jurada - Empresa Contratista que Subcontrata monotributista / autónomo

Anexo B.6 - Declaración Jurada - Subcontratista Monotributistas / Autónomo a Empresa Contratista

Anexo B.7 - Planilla Datos y Nomina de Personal

Anexo B.8 - Plantilla Bajas - Traslados de Personal

Anexo B.9 - Apto de Salud Ocupacional.

Anexo C - Condiciones de CSMS

Los anexos precedentes, pueden ser descargados por la empresa contratista del sistema de gestión documental de la OC correspondiente en "Descargas".

Nota: Un ejemplar de éste "Anexo B" deberá ser firmado por un apoderado o representante legal de la empresa contratista, a modo de recepción y conocimiento de su contenido, al momento de firmar las Condiciones Generales de Contratación.